

Passt. – Prüfmappe Regelwerk

Bitte prüfen Sie jede Regel, mit der Passt. Hausbesitzern eine erste Orientierung gibt: „Darf ich das hier hinstellen?“ (Gartenhaus, Carport, Wärmepumpe, Hecken und Bäume in Sulzbach-Rosenberg).

Wichtig: Passt. gibt Orientierung, keine Genehmigung. Jede Regel steht in **limits.json** mit **geprueft: false** und wird erst nach Ihrer Prüfung freigegeben. Gesetzestexte wurden am 04.10.2026 aus zwei unabhängigen Wiedergaben übernommen und Wort für Wort verglichen; das amtliche Portal [gesetze-bayern.de](https://www.gesetze-bayern.de) war für automatischen Abruf gesperrt. Bitte lesen Sie die Regel im Zweifel am angegebenen amtlichen Text nach.

So geht's

1. Je Regel: Gesetzestext, unsere Auslegung, wie Passt. rechnet, ein Beispiel.
2. Bitte ankreuzen: **korrekt**, **falsch** oder **unklar**, und bei Bedarf eine Anmerkung.
3. Am Ende: 17 gezielte Fragen zu Auslegungen, die das Gesetz offenlässt.

Stand	04.10.2026
Regeln	57 (aus app/src/rules/limits.json , SHA-256 d8d5ee7f7db0...)
Geprüft von	_____ (Name, Funktion)
Datum, Unterschrift	_____
Rückfragen	Email (Passt.) – _____

Gartenhaus

1 gartenhaus.maxBruttoRauminhaltM3

Wert: 75

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a: Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m ³ , außer im Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m ³ Brutto-Rauminhalt
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Verfahrensfrei sind Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m ³ , außer im Außenbereich. Die Bedingung „ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten“ gilt laut aktuellem Wortlaut nur für Gebäude im Außenbereich (bis 20 m ³).
So rechnet Passt.	Gartenhaus im Innenbereich bis 75,0 m ³ (einschließlich) → verfahrensfrei. Rauminhalt = Breite × Tiefe × Wandhöhe + Dachraum (Satteldach als halbes Prisma). Bis 04.10.2026 rechnete Passt. nach älterem Wortlaut: mit Aufenthaltsraum → Genehmigung.
Beispiel	Gartenhaus 4 × 3 m, Wandhöhe 2,3 m, Satteldach 25° (First entlang 4 m): Dachhöhe 1,5 × tan 25° = 0,70 m → 27,6 + 4,2 = 31,8 m ³ → verfahrensfrei. 5 × 6 m, 2,5 m Wandhöhe, Flachdach: 75,0 m ³ → gerade noch verfahrensfrei; 76 m ³ → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

2 gartenhaus.aussenbereichMaxM3

Wert: 20

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a: Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m ³ , außer im Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m ³ Brutto-Rauminhalt
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Im Außenbereich nur Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, die weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, bis 20 m ³ . Passt. gibt den Außenbereich trotzdem nicht frei (Zulässigkeit nach § 35 BauGB prüft Passt. nicht).
So rechnet Passt.	Außenbereich (Nutzerangabe oder Annahme) → immer rot „Passt. kann das nicht freigeben“, mit Hinweis auf die 20-m ³ -Regel. Die Zulässigkeit nach § 35 BauGB prüft Passt. nicht.
Beispiel	Geräteschuppen 2 × 2 × 2 m (8 m ³) im Außenbereich, ohne Aufenthaltsraum: laut Wortlaut verfahrensfrei – Passt. zeigt trotzdem rot und verweist ans Bauamt.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

3 gartenhaus.aufenthaltsraumNurArt6Wert: **ja**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1

Gesetzestext

Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a: Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-Rauminhalt

Art. 6 Abs. 7: ¹In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57>

Unsere Auslegung

Im Innenbereich macht ein Aufenthaltsraum oder eine Feuerstätte ein Gebäude bis 75 m³ nicht genehmigungspflichtig, nimmt ihm aber das Privileg nach Art. 6 Abs. 7: Es braucht eigene Abstandsflächen und darf nicht an die Grenze. Bis 04.10.2026 rechnete Passt. nach älterem Wortlaut (Aufenthaltsraum → Genehmigung).

So rechnet Passt.

Innenbereich, Aufenthaltsraum oder Feuerstätte: nicht mehr „Genehmigung nötig“, sondern gelb (Feuerstätte, Abgasanlage, Brandschutz nicht geprüft). Kein Privileg nach Art. 6 Abs. 7: eigene Abstandsflächen, nicht an der Grenze (rot).

Beispiel

Gartenhaus 3 × 3 m mit Holzofen, 6 m von allen Grenzen: gelb, „verfahrensfrei“. Dasselbe 0,3 m an der Grenze: rot „Mit Aufenthaltsraum oder Feuerstätte nicht so nah an die Grenze“.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

4 gartenhaus.dachraumImRauminhaltWert: **ja**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

Annahme Passt. zu BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a

Gesetzestext

Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a: Gebäude mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³, außer im Außenbereich, sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-Rauminhalt

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57>

Unsere Auslegung

Brutto-Rauminhalt einschließlich Dachraum (Satteldach als halbes Prisma).

So rechnet Passt.

Der Dachraum zählt zum Brutto-Rauminhalt (Satteldach als halbes Prisma). Gemessen ab Oberkante Fußboden, Außenmaße; Bodenplatte und Dachüberstand bleiben unberücksichtigt.

Beispiel

4 × 4 m, Wand 2,4 m, Satteldach 40°: Dachhöhe $2 \times \tan 40^\circ = 1,68 \text{ m}$ → $38,4 + 13,4 = 51,8 \text{ m}^3$.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Carport

5 carport.maxFlaecheM2

Wert: 50

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b

Gesetzestext Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b: Garagen einschließlich überdachter Stellplätze im Sinn des Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 mit einer Fläche bis zu 50 m², außer im Außenbereich

Amtlicher Text <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57>

Unsere Auslegung Garagen einschließlich überdachter Stellplätze im Sinn des Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 mit einer Fläche bis zu 50 m², außer im Außenbereich, sind verkehrsfrei.

So rechnet Passt. Carport bis 50,0 m² Grundfläche (Breite × Tiefe des Objekts) → verkehrsfrei, außer im Außenbereich.

Beispiel Doppelcarport 6 × 8 m = 48 m² → verkehrsfrei; 6 × 9 m = 54 m² → rot, Bauantrag (Kleingarage).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Abstandsflächen

6 abstand.faktorH

Wert: 0.4

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle BayBO Art. 6 Abs. 5 Satz 1

Gesetzestext Art. 6 Abs. 5: ¹Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m.

Amtlicher Text <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. Gemeinden können durch Satzung abweichen.

So rechnet Passt. Tiefe = max(0,4 · H, 3 m) je Wand. Gemeindliche Satzungen werden nicht berücksichtigt (Hinweis in der App).

Beispiel Wand H = 10 m → 4,0 m. Wand H = 6 m → 2,4 m → es gilt das Minimum 3 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

7 abstand.minM

Wert: 3

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle BayBO Art. 6 Abs. 5 Satz 1

Gesetzestext Art. 6 Abs. 5: ¹Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m.

Amtlicher Text <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung –

So rechnet Passt. Mindesttiefe 3,00 m; genau 3,00 m Abstand gilt als eingehalten.

Beispiel Gartenhaus mit 3,2 m Wandhöhe, Wand genau 3,00 m von der Grenze → eingehalten.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

8 abstand.dachVollAbGrad

Wert: 70

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 4 Satz 3

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 4: ¹Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. ²Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. ³Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von bis einschließlich 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe, von Dächern mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet. ⁴Die Sätze 1 bis 3 gelten für Dachaufbauten entsprechend. ⁵Das sich ergebende Maß ist H.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von bis einschließlich 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe, von Dächern mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet.

So rechnet Passt.

$H = \text{Wandhöhe} + \text{Dachhöhe}/3$ bis einschließlich 70° , darüber + volle Dachhöhe.

Beispiel

Traufe 6 m, Dachhöhe 4,5 m, 45° : $H = 7,5 \text{ m} \rightarrow T = 3,0 \text{ m}$. Gleiche Dachhöhe bei 75° : $H = 10,5 \text{ m} \rightarrow T = 4,2 \text{ m}$.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

9 abstand.giebelAlsDach

Wert: ja

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

Auslegung zu BayBO Art. 6 Abs. 4 Sätze 2 und 3 (offen)

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 4: ¹Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand gemessen. ²Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. ³Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von bis einschließlich 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe, von Dächern mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet. ⁴Die Sätze 1 bis 3 gelten für Dachaufbauten entsprechend. ⁵Das sich ergebende Maß ist H.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

Passt. rechnet die Giebelfläche wie das Dach an (bis 70° zu einem Drittel). Der Wortlaut regelt Giebelflächen nur in Abs. 5a (Großstädte) ausdrücklich; für Sulzbach-Rosenberg ist das eine Auslegung und im Ergebnis als offen gekennzeichnet.

So rechnet Passt.

Giebelwand: Giebeldreieck wie Dach zu einem Drittel (bis 70°). Im Ergebnis als „offen“ markiert. Siehe Frage 1.

Beispiel

Gartenhaus 4 m breit, Wand 2,2 m, Satteldach 30° : Giebelhöhe $2 \times \tan 30^\circ = 1,15 \text{ m} \rightarrow H = 2,2 + 0,38 = 2,58 \text{ m} \rightarrow T = 3 \text{ m}$ (Minimum).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

10 **abstand.ueberdeckungWinkelGrad**

Wert: 75

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 3 Nr. 1

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 3: Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das gilt nicht für 1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen, 2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; das gilt nicht für Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen.

So rechnet Passt.

Abstandsflächen von Gartenhaus/Carport (wenn nicht privilegiert) und Wohnhaus (aus LoD2) dürfen sich nicht überdecken; ausgenommen Wände mit Winkel > 75°.

Beispiel

Gartenhaus 3,5 m Wandhöhe, 2 m vor der Hauswand und parallel dazu → Überdeckung → rot. Gleiches Gartenhaus über Eck (90°) → zulässig.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

11 **abstand.eigenesGrundstueck**

Wert: ja

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 2 Sätze 1 bis 3

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 2: ¹Abstandsflächen sowie Abstände nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 1 und Art. 30 Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst liegen. ²Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. ³Abstandsflächen sowie Abstände im Sinn des Satzes 1 dürfen sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn rechtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden, oder wenn der Nachbar gegenüber der Bauaufsichtsbehörde schriftlich zustimmt; die Zustimmung des Nachbarn gilt auch für und gegen seinen Rechtsnachfolger. ⁴Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet werden.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück selbst liegen; auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen nur bis zu deren Mitte; auf andere Grundstücke nur, wenn rechtlich oder tatsächlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden, oder der Nachbar schriftlich zustimmt.

So rechnet Passt.

Abstandsfläche muss auf dem eigenen Grundstück liegen. Öffentliche Flächen bis zur Mitte: nicht geprüft (Hinweis „offen“). Zustimmung des Nachbarn: Hinweis im Ergebnis.

Beispiel

Gartenhaus mit 3,5 m mittlerer Wandhöhe, 2 m von der Grenze: T = 3 m → 1 m reicht aufs Nachbargrundstück → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

12 abstand.faktorHGewerbe

Wert: 0.2

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 5 Satz 1

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 5: ¹Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, in Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, jeweils aber mindestens 3 m.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

In Gewerbe- und Industriegebieten 0,2 H, mindestens 3 m. In Passt. nicht wählbar (nur Wohn- und Mischgebiete).

So rechnet Passt.

Nicht verwendet: Passt. bietet nur Wohn- und Mischgebiete an.

Beispiel

–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

13 abstand.waermepumpeOhneAbstandsflaecheBisM

Wert: 2

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 1: ²Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Satz 2 gilt insbesondere nicht für 1. Antennen und Antennen tragende Masten für den Mobilfunk und den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Außenbereich, 2. Windenergieanlagen im Außenbereich, 3. ebenerdige Terrassen und 4. Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 m über der Geländeoberfläche.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

Satz 2 (Abstandsflächen für andere Anlagen) gilt insbesondere nicht für Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen mit einer Höhe bis zu 2 m über der Geländeoberfläche.

So rechnet Passt.

Wärmepumpe bis 2,00 m Höhe: keine Abstandsfläche. Darüber: Hinweis „Abstandsfläche nötig – nicht geprüft“ (offen).

Beispiel

Außengerät 1,3 m hoch, 0,5 m von der Grenze → keine Abstandsfläche nötig (Lärm wird getrennt geprüft).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Bebauung an der Grenze

14 grenzbebauung.maxMittlereWandhoeheM

Wert: 3

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 7: ¹In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

In den Abstandsflächen zulässig: Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m.

So rechnet Passt.

Mittlere Wandhöhe über Gelände aus DGM1 (nicht über Nullniveau), bis einschließlich 3,00 m.

Beispiel

Gartenhaus Flachdach, an der Grenze, Gelände fällt 0,4 m: Wand 2,8 m bergseitig, 3,2 m talseitig → Mittel 3,0 m → erlaubt. Mittel 3,1 m → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

15 grenzbebauung.maxLaengeJeSeiteM

Wert: 9

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 7: ¹In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis 9 m.

So rechnet Passt.

Summe der Längen an einer Grundstücksseite (neue Objekte + Bestand), bis einschließlich 9,00 m. Als „an der Grenze“ zählt, was näher steht als seine erforderliche Abstandsflächentiefe.

Beispiel

Bestehende Garage 6 m an der Ostgrenze + neues Gartenhaus 3 m → 9,0 m → erlaubt. Gartenhaus 4 m → 10 m → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

16 grenzbebauung.maxLaengeGesamtM

Wert: 15

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 2

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 7: ²Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.

So rechnet Passt.

Summe an allen Grenzen bis einschließlich 15,00 m.

Beispiel

9 m an der Ostgrenze + 7 m an der hinteren Grenze = 16 m → rot.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

17 grenzbebauung.dachDrittelAbGrad

Wert: 45

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 7: ¹In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

... wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt.

So rechnet Passt.

Bei der mittleren Wandhöhe: Dach bis 45° nicht, über 45° zu einem Drittel, über 70° voll. Giebelflächen bei Dächern über 45° als „offen“ markiert (Frage 2).

Beispiel

Wand 2,4 m, Dach 50°, Dachhöhe 1,5 m → $2,4 + 0,5 = 2,9$ m → erlaubt (Giebel offen).☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

18 grenzbebauung. ohne Eigene Abstandsfläche

Wert: ja

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 7: ¹In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig: Garagen ... und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m.

So rechnet Passt.

Privilegierte Nebengebäude (ohne Aufenthaltsraum/Feuerstätte, mittlere Wandhöhe ≤ 3 m) brauchen keine eigene Abstandsfläche und dürfen in Abstandsflächen des Hauses stehen.

Beispiel

Gartenhaus 2,5 m Wandhöhe, 1,5 m vor der Hauswand → erlaubt (grau dargestellte Abstandsfläche).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Bestehende Kleinbauten

19 bestand.gebaeudeKlassen

Wert: ["gartenhaus", "gewaechshaus", "carport_garage"]

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1

Gesetzestext

Art. 6 Abs. 7: ¹In den Abstandsflächen sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden, zulässig 1. Garagen einschließlich ihrer Nebenräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, wobei die Höhe von Dächern mit einer Neigung von mehr als 45 Grad zu einem Drittel, mit einer Neigung von mehr als 70 Grad voll der Wandhöhe hinzugerechnet wird; Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m. ²Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-6>

Unsere Auslegung

Mitgezählt werden Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten (Gartenhaus, Gewächshaus, Garage/Carport). Pool, Terrasse, Spielturm, Trampolin und Pflanzen sind keine solchen Gebäude und zählen nicht zur Länge an der Grenze.

So rechnet Passt.

Bei der Grenzlänge zählen erkannte oder eingezeichnete Gartenhäuser, Gewächshäuser, Garagen/Carports. Pool, Terrasse, Spielturm, Trampolin, Pflanzen zählen nicht.

Beispiel

Erkannter Carport 6 m an der Westgrenze + neues Gartenhaus 4 m dort → 10 m → rot. Ein 8 m langer Pool an derselben Grenze zählt nicht.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

20 bestand.konfidenzMin

Wert: 0.8

Festlegung/Annahme Passt.

Quelle

Produktentscheidung Passt. (keine Rechtsregel): Ein erkanntes, nicht bestätigtes Nebengebäude zählt bei der Grenzbebauung nur ab dieser Konfidenz mit. Auf dem Entwicklungs-Set lag die Präzision ab 0,7 bei 67 % (zu viele falsche „zu viel an der Grenze“), ab 0,8 bei 2/2 – deshalb 0,8; alles darunter muss der Nutzer bestätigen (docs/garten_auswertung.md)

Gesetzestext

Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.

Unsere Auslegung

–

So rechnet Passt.

Erkannte, nicht bestätigte Nebengebäude zählen erst ab Konfidenz 0,8 automatisch mit; darunter fragt Passt. nach.

Beispiel

Erkanntes Gartenhaus mit Konfidenz 0,75 an der Grenze → zählt nicht, Nutzer wird gebeten zu bestätigen.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

21 bestand.grenzNaheM

Wert: 1.0

Festlegung/Annahme Passt.

Quelle	Produktentscheidung Passt.: Objekte mit höchstens diesem Abstand zur Grenze werden bei „Steht hier schon etwas?“ der Grenze zugeordnet
Gesetzestext	Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.
Unsere Auslegung	–
So rechnet Passt.	Bestandsobjekte bis 1,0 m von der Grenze werden in der Liste „Steht hier schon etwas?“ dieser Grenze zugeordnet.
Beispiel	Gewächshaus 0,8 m von der hinteren Grenze → in der Liste der hinteren Grenze.
☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar	
Anmerkung:	

Wärmepumpe

22 waermepumpe.verfahrensfrei

Wert: ja

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b
Gesetzestext	Art. 57 Abs. 1 Nr. 2: folgende Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung: ... b) sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57
Unsere Auslegung	Sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sind verfahrensfrei; Passt. ordnet die Wärmepumpe dort ein (Auslegung, Annahme: am Ein- oder Zweifamilienhaus).
So rechnet Passt.	Wärmepumpe immer verfahrensfrei (Annahme: am Ein- oder Zweifamilienhaus). Geprüft werden Lärm und, über 2 m Höhe, der Hinweis auf Abstandsflächen.
Beispiel	Luft-Wasser-Wärmepumpe am Einfamilienhaus → kein Bauantrag; Ergebnis hängt am Lärm.
☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar	
Anmerkung:	

23 waermepumpe.richtwerteNachtdbA

Wert: {"rein": 35, "allgemein": 40, "misch": 45}

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle TA Lärm Nr. 6.1

Gesetzestext

TA Lärm Nr. 6.1 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden a) in Industriegebieten 70 dB(A) b) in Gewerbegebieten tags 65 dB(A) nachts 50 dB(A) c) in urbanen Gebieten tags 63 dB (A) nachts 45 dB (A) d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten tags 60 dB(A) nachts 45 dB(A) e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten tags 55 dB(A) nachts 40 dB(A) f) in reinen Wohngebieten tags 50 dB(A) nachts 35 dB(A) g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten tags 45 dB(A) nachts 35 dB(A) Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Amtlicher Text

https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm

Unsere Auslegung

Immissionsrichtwerte nachts: reines Wohngebiet 35, allgemeines Wohngebiet 40, Mischgebiet 45 dB(A).

So rechnet Passt.

Nachtwerte: reines WA 35, allgemeines WA 40, Mischgebiet 45 dB(A). Gebietsart ist eine Annahme (Standard: allgemeines Wohngebiet), vom Nutzer änderbar. Urbanes Gebiet, Dorfgebiet nicht wählbar (Dorf = Mischgebiet-Wert).

Beispiel

Am Nachbarfenster 38 dB(A), allgemeines Wohngebiet (40) → gelb (weniger als 3 dB Reserve); 36 dB(A) → grün.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

24 waermepumpe.richtwirkungQ

Wert: {"frei": 2, "wand": 4, "ecke": 8}

Fachliche Quelle

Quelle

LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen (vereinfachte Ausbreitung)

Gesetzestext

Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Quelle: LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen (Richtwirkungsmaß).

Amtlicher Text

<https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html>

Unsere Auslegung

–

So rechnet Passt.

$Q = 2$ frei, 4 an einer Wand (bis 3 m), 8 in der Ecke (zwei Wände bis 3 m).

Beispiel

Gerät 1 m vor der Hauswand, keine zweite Wand näher als 3 m → $Q = 4$ (+6 dB gegenüber $Q = 1$).

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

25 waermepumpe.formelWert: $L_p = L_w + 10 \cdot \log_{10}(Q) - 11 - 20 \cdot \log_{10}(r)$

Fachliche Quelle

Quelle

LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen (vereinfachte Ausbreitung)

Gesetzestext

Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Quelle: LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen (vereinfachte Ausbreitung).

Amtlicher Text

<https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html>

Unsere Auslegung

–

So rechnet Passt.

 $L_p = L_w + 10 \cdot \log_{10}(Q) - 11 - 20 \cdot \log_{10}(r)$; r als 3D-Abstand Gerät (0,5 m) → Fenster (1,6 m bzw. 4,4 m); Abschirmung abgezogen.

Beispiel

 $L_w = 55 \text{ dB(A)}$, $Q = 4$, $r = 8 \text{ m}$: $55 + 6,0 - 11 - 18,1 = 32,0 \text{ dB(A)}$. $Q = 8$, $r = 5 \text{ m}$: $55 + 9,0 - 11 - 14,0 = 39,1 \text{ dB(A)}$.☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

26 waermepumpe.knappMargeDb

Wert: 3

Festlegung/Annahme Passt.

Quelle

Produktentscheidung Passt. (Ampel gelb, wenn weniger als 3 dB unter dem Richtwert)

Gesetzestext

Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.

Unsere Auslegung

–

So rechnet Passt.

Gelb, wenn der berechnete Pegel weniger als 3 dB unter dem Richtwert liegt.

Beispiel

39,1 dB(A) bei Richtwert 40 → gelb.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

27 waermepumpe.wandabstandM

Wert: 3

Fachliche Quelle

Quelle

LAI-Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Luftwärmepumpen ...), Richtwirkungsmaß; Wortlaut der Stufen aus dem BWP-Schallrechner (abgerufen 04.10.2026): „keine Wand näher als 3 m“ / „an einer Wand, Abstand zum Gerät bis zu 3 m“

Gesetzestext

Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Quelle: LAI-Leitfaden / Stufen des BWP-Schallrechners.

Amtlicher Text

<https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html>

Unsere Auslegung

Bis 3 m Abstand zu einer Wand gilt die Wärmepumpe als an der Wand ($Q = 4$), zu zwei Wänden als in der Ecke ($Q = 8$). Vorher 0,6 m (Produktentscheidung), angeglichen am 04.10.2026.

So rechnet Passt.

Wände (alle Gebäude aus LoD2) bis 3 m Abstand gelten als reflektierend.

Beispiel

Gerät 2,5 m vor der Hauswand → „an der Wand“, $Q = 4$.☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

28 waermepumpe.quellhoeheM

Wert: 0.5

Festlegung/Annahme Passt.

Quelle Annahme: Schallquelle 0,5 m über Gelände

Gesetzestext Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.

Unsere Auslegung –

So rechnet Passt. Schallquelle 0,5 m über Gelände.

Beispiel Gerät auf Bodenkonsole: Quelle 0,5 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

29 waermepumpe.fensterhoeheAnnahmeM

Wert: 1.6

Festlegung/Annahme Passt.

Quelle CLAUDE.md: ohne Eingabe Fassadenmitte auf 1,6 m Höhe

Gesetzestext Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Vorgabe aus der Projektbeschreibung.

Unsere Auslegung –

So rechnet Passt. Ohne Eingabe des Nutzers: Fenster auf 1,6 m Höhe, Label „Annahme“; Nutzer kann auf die Fassade tippen.

Beispiel Nachbarhaus ohne angetipptes Fenster → Fassadenpunkte auf 1,6 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

30 waermepumpe.abschirmungDb Wert: {"sichtfrei": 0, "verdeckt": 5, "abgewandt": 15}

Fachliche Quelle

Quelle LAI-Leitfaden Luftwärmepumpen, Abschirmmaß (Stufen wie im BWP-Schallrechner: Sichtkontakt 0 dB, kein Sichtkontakt 5 dB, auf abgewandter Seite 15 dB; abgerufen 04.10.2026)

Gesetzestext Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Quelle: LAI-Leitfaden, Stufen des BWP-Schallrechners.

Amtlicher Text <https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html>

Unsere Auslegung Passt. prüft die Sichtlinie Gerät–Fenster gegen die Grundrisse aus LoD2 (Gebäude ab 2 m Traufhöhe). Verdeckt das Gebäude, an dem die Wärmepumpe steht: abgewandte Seite (15 dB); verdeckt ein anderes Gebäude: 5 dB. Vereinfacht, keine Beugungsberechnung.

So rechnet Passt. Sichtlinie Gerät–Fenster gegen LoD2-Grundrisse: frei 0 dB, durch ein anderes Gebäude verdeckt 5 dB, Gerät auf der abgewandten Seite des eigenen Hauses 15 dB. Keine Beugungsberechnung.

Beispiel Gerät auf der Gartenseite, Nachbarfenster auf der Straßenseite hinter dem eigenen Haus → –15 dB.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

31 waermepumpe.fassadenRasterM

Wert: 1.0

Festlegung/Annahme Passt.

Quelle Produktentscheidung Passt.: angenommene Fenster alle 1 m entlang der dem Grundstück zugewandten Fassade; maßgeblich ist der lauteste Punkt

Gesetzestext Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.

Unsere Auslegung –

So rechnet Passt. Angenommene Fenster alle 1 m entlang der zugewandten Fassade; maßgeblich ist der lauteste Punkt.

Beispiel 12 m lange Nachbarfassade → 13 Prüfpunkte, der nächstgelegene entscheidet.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

32 waermepumpe.fensterhoeheOGAnnahmeM

Wert: 4.4

Festlegung/Annahme Passt.

Quelle Annahme Passt.: Fenstermitte Obergeschoss (Erdgeschoss 1,6 m + Geschosshöhe 2,8 m), nur bei Traufhöhe über 4,5 m (LoD2)

Gesetzestext Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.

Unsere Auslegung –

So rechnet Passt. Bei Traufhöhe über 4,5 m (LoD2) zusätzlich Fenster im Obergeschoss auf 4,4 m.

Beispiel Nachbarhaus mit 6 m Traufe → Punkte auf 1,6 m und 4,4 m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

33 waermepumpe.keymarkNennbetrieb

Wert: ja

Fachliche Quelle

Quelle Heat Pump KEYMARK / EN 12102-1 über hplib (MIT, FZJ IEK-3): Schallleistung außen im Nennbetrieb

Gesetzestext Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Daten: Heat Pump KEYMARK (EN 12102-1) über hplib.

Amtlicher Text <https://www.heatpumpkeymark.com>

Unsere Auslegung KEYMARK-Werte gelten für den Nennbetrieb, nicht für einen schallreduzierten Nachtbetrieb. Ohne Herstellerangabe zum Nachtbetrieb rechnet Passt. mit dem Nennwert (sicher nach oben).

So rechnet Passt. Mit einem KEYMARK-Gerät rechnet Passt. mit der Schallleistung im Nennbetrieb (nicht Nachtmodus), Label „zertifiziert“. Status der Datennutzung: angefragt, nur Demo.

Beispiel Gerät mit Lw 58 dB(A) laut KEYMARK, Hersteller nennt 52 dB(A) im Nachtmodus → Passt. rechnet mit 58.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

Hecken und Bäume (Nachbarrecht)

34 pflanzen.abstandKleinM

Wert: 0.5

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle AGBGB Art. 47 Abs. 1

Gesetzestext

Art. 47 Grenzabstand von Pflanzen – (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf einem Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der Grenze seines Grundstücks gehalten werden.

Amtlicher Text <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-47>

Unsere Auslegung Bäume, Sträucher, Hecken, Weinstöcke, Hopfenstöcke: mindestens 0,50 m von der Grenze.

So rechnet Passt. Pflanzen bis 2,00 m Höhe: mindestens 0,50 m Abstand.

Beispiel Hecke 1,8 m hoch, Triebe 0,6 m von der Grenze → eingehalten.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

35 pflanzen.hoeheGrenzeM

Wert: 2

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle AGBGB Art. 47 Abs. 1

Gesetzestext

Art. 47 Grenzabstand von Pflanzen – (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf einem Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der Grenze seines Grundstücks gehalten werden.

Amtlicher Text <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-47>

Unsere Auslegung „falls sie über 2 m hoch sind“: genau 2,00 m zählt noch als bis 2 m.

So rechnet Passt. Genau 2,00 m gilt noch als „bis 2 m“.

Beispiel Hecke genau 2,00 m hoch, 0,5 m von der Grenze → eingehalten; 2,10 m → 2 m Abstand nötig.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

36 pflanzen.abstandHochM

Wert: 2

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle AGBGB Art. 47 Abs. 1

Gesetzestext

Art. 47 Grenzabstand von Pflanzen – (1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann verlangen, daß auf einem Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der Grenze seines Grundstücks gehalten werden.

Amtlicher Text <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-47>

Unsere Auslegung Pflanzen über 2 m Höhe: mindestens 2 m von der Grenze.

So rechnet Passt. Pflanzen über 2 m: mindestens 2 m; App zeigt auch die zulässige Höhe am Standort.

Beispiel Baum 6 m hoch, Stamm 1,2 m von der Grenze → rot; zulässig wären dort 2 m Höhe.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

.....

37 pflanzen.waldM

Wert: 0.5

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

AGBGB Art. 47 Abs. 2 Satz 1

Gesetzestext

Art. 47 Grenzabstand von Pflanzen – (2) ¹Zugunsten eines Waldgrundstücks kann nur die Einhaltung eines Abstands von 0,50 m verlangt werden. ²Das gleiche gilt, wenn Wein oder Hopfen auf einem Grundstück angebaut wird, in dessen Lage dieser Anbau nach den örtlichen Verhältnissen üblich ist.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-47>

Unsere Auslegung

Zugunsten eines Waldgrundstücks kann nur die Einhaltung von 0,50 m verlangt werden.

So rechnet Passt.

Seite als Wald angegeben → nur 0,5 m.

Beispiel

Nachbar ist Wald, Baum 10 m hoch, 1 m von der Grenze → eingehalten.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

38 pflanzen.landwirtschaftM

Wert: 4

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

AGBGB Art. 48 Abs. 1, Art. 50 Abs. 2

Gesetzestext

Art. 48 Grenzabstand bei landwirtschaftlichen Grundstücken (1) Gegenüber einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück, dessen wirtschaftliche Bestimmung durch Schmälerung des Sonnenlichts erheblich beeinträchtigt werden würde, ist mit Bäumen von mehr als 2 m Höhe ein Abstand von 4 m einzuhalten. (2) Die Einhaltung des in Absatz 1 bestimmten Abstands kann nur verlangt werden, wenn das Grundstück die bezeichnete wirtschaftliche Bestimmung schon zu der Zeit gehabt hat, zu der die Bäume die Höhe von 2 m überschritten haben.

Art. 50 Ausnahmen vom Grenzabstand – (2) Art. 48 Abs. 1 gilt auch nicht für Stein- und Kernobstbäume sowie Bäume, die sich in einem Hofraum oder einem Hausgarten befinden.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-48>

Unsere Auslegung

Bäume über 2 m gegenüber landwirtschaftlich genutztem Grundstück (Sonnenlicht): 4 m. Gilt laut Art. 50 Abs. 2 nicht für Stein- und Kernobstbäume und nicht für Bäume in einem Hausgarten.

So rechnet Passt.

Nicht umgesetzt: Passt. fragt nicht nach landwirtschaftlich genutzten Nachbargrundstücken (Wohngebiet). Nur dokumentiert.

Beispiel

–

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

39 pflanzen.messungWert: **stamm**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

AGBGB Art. 49

Gesetzestext

Art. 49 Messung des Grenzabstands Der Abstand nach Art. 47 und 48 wird von der Mitte des Stammes an der Stelle, an der dieser aus dem Boden hervortritt, bei Sträuchern und Hecken von der Mitte der zunächst an der Grenze befindlichen Triebe, bei Hopfenstöcken von der Hopfenstange oder dem Steigdraht ab gemessen.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-49>

Unsere Auslegung

Gemessen wird von der Mitte des Stammes, wo er aus dem Boden tritt; bei Sträuchern und Hecken von der Mitte der Triebe, die der Grenze am nächsten sind.

So rechnet Passt.

Bäume: Stamm (vom Nutzer angetippt, sonst Kronenmitte aus Laser/DOM als Annahme).
Hecken: Mitte der grenznächsten Triebe, angenähert als Rand der Hecke + halbe Breite.

Beispiel

Baum, Kronenmitte 2,3 m von der Grenze, Stamm nicht angetippt → „Annahme“,
Unsicherheit $\pm 0,75$ m.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

40 pflanzen.ausnahmeEinfriedungWert: **ja**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

AGBGB Art. 50 Abs. 1 Satz 1

Gesetzestext

Art. 50 Ausnahmen vom Grenzabstand – (1) ¹Art. 47 und 48 sind nicht auf Gewächse anzuwenden, die sich hinter einer Mauer oder einer sonstigen dichten Einfriedung befinden und diese nicht oder nicht erheblich überragen. ²Sie gelten ferner nicht für Bepflanzungen, die längs einer öffentlichen Straße oder auf einem öffentlichen Platz gehalten werden, sowie für Bepflanzungen, die zum Uferschutz, zum Schutz von Abhängen oder Böschungen oder zum Schutz einer Eisenbahn dienen.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-50>

Unsere Auslegung

Art. 47 und 48 gelten nicht für Gewächse hinter einer Mauer oder sonstigen dichten Einfriedung, die diese nicht oder nicht erheblich überragen. „Erheblich“ ist im Gesetz nicht beziffert – Passt. markiert das als offen.

So rechnet Passt.

Nutzer gibt Höhe einer Mauer/dichten Einfriedung an; Pflanzen, die diese nicht überragen, sind ausgenommen. „Nicht erheblich überragen“ = offen (Frage 12).

Beispiel

Mauer 1,8 m, Hecke 1,8 m, 0,2 m von der Grenze → Ausnahme. Hecke 2,0 m → offen.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

41 pflanzen.ausnahmeStrasseWert: ja Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

AGBGB Art. 50 Abs. 1 Satz 2

Gesetzestext

Art. 50 Ausnahmen vom Grenzabstand – (1) ¹Art. 47 und 48 sind nicht auf Gewächse anzuwenden, die sich hinter einer Mauer oder einer sonstigen dichten Einfriedung befinden und diese nicht oder nicht erheblich überragen. ²Sie gelten ferner nicht für Bepflanzungen, die längs einer öffentlichen Straße oder auf einem öffentlichen Platz gehalten werden, sowie für Bepflanzungen, die zum Uferschutz, zum Schutz von Abhängen oder Böschungen oder zum Schutz einer Eisenbahn dienen.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-50>

Unsere Auslegung

Art. 47 und 48 gelten nicht für Bepflanzungen längs einer öffentlichen Straße oder auf einem öffentlichen Platz, und nicht zum Ufer-, Hang-, Böschungs- oder Bahnschutz.

So rechnet Passt.

Seite als öffentliche Straße markiert → Art. 47 gilt dort nicht.

Beispiel

Hecke an der Straßenseite → keine Abstandsprüfung.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

42 pflanzen.verjaehrungJahreWert: 5 Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

AGBGB Art. 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3

Gesetzestext

Art. 52 Verjährung der nachbarrechtlichen Ansprüche – (1) ¹Die sich aus Art. 43 bis 45 und 46 Abs. 1 ergebenden Ansprüche unterliegen nicht der Verjährung. ²Der Anspruch auf Beseitigung eines die Art. 47 bis 50 und 51 Abs. 1 und 2 verletzenden Zustands verjährt in fünf Jahren. ³Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 1. der Anspruch entstanden ist, und 2. der Eigentümer des Grundstücks von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-52>

Unsere Auslegung

Der Anspruch auf Beseitigung eines Zustands, der Art. 47 bis 50 und 51 Abs. 1 und 2 verletzt, verjährt in fünf Jahren. Beginn: Schluss des Jahres, in dem (1) der Anspruch entstanden ist und (2) der Eigentümer von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Nur Info-Text in der App, keine Berechnung.

So rechnet Passt.

Nur Info-Text, keine Berechnung der Frist.

Beispiel

Nutzer gibt an „steht seit mehr als 5 Jahren so“ → Info-Text zu Art. 52 und BGH, keine Aussage „verjährt“.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

43 pflanzen.ersatzpflanzungWert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle AGBGB Art. 52 Abs. 2

Gesetzestext Art. 52 Verjährung der nachbarrechtlichen Ansprüche – (2) Sind Ansprüche nach Absatz 1 Sätze 2 und 3 verjährt und werden die Gewächse durch neue ersetzt, so kann hinsichtlich der neuen Gewächse die Einhaltung des in Art. 47 bis 50 und 51 Abs. 1 und 2 vorgeschriebenen Abstands verlangt werden.

Amtlicher Text <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGBGB-52>

Unsere Auslegung Werden verjäherte Gewächse durch neue ersetzt, kann für die neuen der Abstand wieder verlangt werden.

So rechnet Passt. Teil des Info-Texts.

Beispiel Alte Thuja-Hecke wird durch neue ersetzt → für die neue gilt der Abstand wieder.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

44 pflanzen.nachbarNaheMWert: **3** Festlegung/Annahme Passt.

Quelle Passt.-Festlegung (keine Rechtsnorm)

Gesetzestext Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt.

Unsere Auslegung Nachbarpflanzen, deren Stamm oder Triebe bis 3 m von der Grenze stehen, werden aufgelistet.

So rechnet Passt. Nachbarpflanzen bis 3 m von der Grenze werden aufgelistet.

Beispiel Nachbarbaum, Kronenmitte 2,6 m von der Grenze → in der Liste.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

45 pflanzen.rechtsprechungVerjaehrungWert: **BGH V ZR 230/16** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle BGH, Urteil vom 1. Juni 2017, V ZR 230/16, Rn. 9–11

Gesetzestext BGH, Urteil vom 1. Juni 2017 – V ZR 230/16, Rn. 9–11 (sinngemäß, nicht wörtlich).

Amtlicher Text <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en> (Az. V ZR 230/16)

Unsere Auslegung Anspruch entsteht, wenn Pflanzen die 2 m überschreiten; bei objektiv zweifelhafter Verletzung beginnt die Verjährung erst ab Eindeutigkeit; nach Rückschnitt entsteht der Anspruch bei erneutem Überwachsen neu.

So rechnet Passt. Teil des Info-Texts zur Verjährung.

Beispiel Hecke wächst 2019 erstmals über 2 m → Anspruch entsteht 2019; Frist beginnt erst mit Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

46 pflanzen.hoeheAmHangWert: **hoeheres_gelaende**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BGH, Urteil vom 1. Juni 2017, V ZR 230/16, Leitsatz
Gesetzestext	BGH, Urteil vom 1. Juni 2017 – V ZR 230/16, Leitsatz (sinngemäß).
Amtlicher Text	https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en (Az. V ZR 230/16)
Unsere Auslegung	Liegt das Grundstück mit der Pflanze tiefer als das Nachbargrundstück, wird die zulässige Wuchshöhe vom höheren Geländeniveau des Nachbargrundstücks aus gemessen. Passt. zeigt das als Hinweis, rechnet es aber nicht ein (Messpunkt an der Grenze unklar).
So rechnet Passt.	Liegt das Nachbargelände (DGM1, 1 m jenseits der Grenze) mehr als 0,2 m höher: Hinweis „offen“, keine Umrechnung.
Beispiel	Nachbargelände 0,8 m höher, Hecke 2,5 m, 1 m von der Grenze → rot und Hinweis, dass vom höheren Gelände gemessen wird.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Verfahren und Antrag

47 verfahren.pflichtenAuchVerfahrensfreiWert: **ja**

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle	BayBO Art. 55 Abs. 2
Gesetzestext	BayBO Art. 55 (Grundsatz): (1) Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von Anlagen bedürfen der Baugenehmigung, soweit in Art. 56 bis 58, 72 und 73 nichts anderes bestimmt ist. (2) Die Genehmigungsfreiheit nach Art. 56 bis 58, 72 und 73 Abs. 1 Satz 3, die Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung nach Art. 59, 60, 62a Abs. 2, Art. 62b Abs. 2, Art. 73 Abs. 2 und Art. 73a sowie die Genehmigungsfiktion nach Art. 68 Abs. 2 entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt.
Amtlicher Text	https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-55
Unsere Auslegung	Auch verfahrensfreie Vorhaben müssen die öffentlich-rechtlichen Anforderungen einhalten (z. B. Abstandsflächen).
So rechnet Passt.	Text im Verfahrensteil: auch verfahrensfreie Vorhaben müssen Abstandsflächen einhalten.
Beispiel	Verfahrensfreies Gartenhaus mit 3,5 m Wandhöhe an der Grenze → Abweichung nötig.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Quelle

BayBO Art. 58 Abs. 1 und 2

Gesetzestext

BayBO Art. 58 Abs. 1 und 2 (Genehmigungsfreistellung): (1) 1 Die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung einer baulichen Anlage, die kein Sonderbau ist, ist genehmigungsfrei gestellt, wenn 1. sie im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinn des § 30 Abs. 1 oder der §§ 12, 30 Abs. 2 BauGB liegt, 2. sie den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Regelungen örtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1 nicht widerspricht, 3. die Erschließung im Sinn des Baugesetzbuchs gesichert ist, 4. sie nicht die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen betrifft, a) durch die dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit einer Größe von insgesamt mehr als 5 000 m² Bruttogrundfläche geschaffen werden oder b) die öffentlich zugänglich sind und der gleichzeitigen Nutzung durch mehr als 100 Personen dienen und die Vorhaben den angemessenen Sicherheitsabstand im Sinn des Art. 13 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2012/18/EU zu einem Betriebsbereich nicht einhalten und 5. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Abs. 2 Satz 5 erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, oder eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB beantragt. 2 Die Gemeinde kann durch örtliche Bauvorschrift im Sinn des Art. 81 Abs. 2 die Anwendung dieser Vorschrift auf bestimmte handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben ausschließen. (2) 1 Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen; die Gemeinde legt, soweit sie nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der Unterlagen unverzüglich der unteren Bauaufsichtsbehörde vor. 2 Spätestens mit der Vorlage bei der Gemeinde benachrichtigt der Bauherr die Eigentümer der benachbarten Grundstücke von dem Bauvorhaben. 3 Ist ein zu benachrichtigender Eigentümer nur unter Schwierigkeiten zu ermitteln oder zu benachrichtigen, so genügt die Benachrichtigung des unmittelbaren Besitzers. 4 Art. 66 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 gilt entsprechend. 5 Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde begonnen werden. 6 Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB nicht beantragen wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. 7 Will der Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als vier Jahre, nachdem die Bauausführung nach den Sätzen 5 und 6 zulässig geworden ist, beginnen, gelten die Sätze 1 bis 6 entsprechend.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-58>

Unsere Auslegung

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann das Vorhaben genehmigungsfrei gestellt sein: Unterlagen bei der Gemeinde einreichen, Nachbarn benachrichtigen, Beginn frühestens einen Monat nach Vorlage.

So rechnet Passt.

Liegt das Grundstück in einem Bebauungsplan, nennt Passt. die Freistellung als möglichen Weg (keine Prüfung der Festsetzungen).

Beispiel

Carport 54 m² im B-Plan-Gebiet → Hinweis auf Genehmigungsfreistellung.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Quelle

BayBO Art. 59

Gesetzestext

BayBO Art. 59 (Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren): 1 Außer bei Sonderbauten prüft die Bauaufsichtsbehörde 1. die Übereinstimmung mit a) den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 BauGB, b) den Vorschriften über Abstandsflächen nach Art. 6, c) den Regelungen örtlicher Bauvorschriften im Sinn des Art. 81 Abs. 1, 2. beantragte Abweichungen im Sinn des Art. 63 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 sowie 3. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmigung eine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt, ersetzt oder eingeschlossen wird. 2 Die Art. 62 bis 62b bleiben unberührt.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-59>

Unsere Auslegung

Außer bei Sonderbauten prüft die Bauaufsichtsbehörde im vereinfachten Verfahren u. a. Planungsrecht, Abstandsflächen (Art. 6), örtliche Bauvorschriften und beantragte Abweichungen.

So rechnet Passt.

Standardweg bei Genehmigungspflicht.

Beispiel

Gartenhaus 90 m³ außerhalb eines B-Plans → vereinfachtes Verfahren.☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Quelle

BayBO Art. 61 Abs. 1 bis 3

Gesetzestext

BayBO Art. 61 Abs. 1 bis 3 (Bauvorlageberechtigung): (1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen von einem Entwurfsverfasser erstellt sein, der bauvorlageberechtigt ist. (2) Bauvorlageberechtigt ist, wer 1. die Berufsbezeichnung „Architektin“ oder „Architekt“ führen darf, 2. in die von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau geführte Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure eingetragen ist; vergleichbare Eintragungen anderer Länder gelten auch im Freistaat Bayern. (3) 1 Bauvorlageberechtigt sind ferner die Angehörigen der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen, die Absolventen einer Ausbildung sind, die dazu berechtigt, die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ führen zu dürfen, sowie die staatlich geprüften Techniker der Fachrichtung Bautechnik und die Handwerksmeister des Maurer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs für 1. freistehende oder nur einseitig angebaute oder anbaubare Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 mit nicht mehr als drei Wohnungen, 2. eingeschossige gewerblich genutzte Gebäude mit freien Stützweiten von nicht mehr als 12 m und nicht mehr als 250 m², 3. land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude, 4. Kleingaragen im Sinn der Rechtsverordnung nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 5. einfache Änderungen von sonstigen Gebäuden. 2 Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines durch Abkommen gleichgestellten Staates sind im Sinn des Satzes 1 bauvorlageberechtigt, wenn sie eine vergleichbare Berechtigung besitzen und dafür den staatlich geprüften Technikern der Fachrichtung Bautechnik oder den Handwerksmeistern des Maurer- und Betonbauer- sowie des Zimmererfachs vergleichbare Anforderungen erfüllen mussten.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-61>

Unsere Auslegung

Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung von Gebäuden erstellt ein bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser: Architekt/in oder eingetragene/r Ingenieur/in (Abs. 2); für Kleingaragen auch Ingenieure der Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, staatlich geprüfte Techniker Bautechnik und Maurer-/Betonbauer- oder Zimmerermeister (Abs. 3 Nr. 4).

So rechnet Passt.

Bei Bauantrag: Entwurfsverfasser nötig; für Carports als Kleingarage Hinweis auf Abs. 3 Nr. 4. Für Gartenhäuser: Frage 15.

Beispiel

Carport 54 m² → Architekt/Ingenieur oder Techniker/Meister nach Abs. 3.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Quelle

GaStellV § 1 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1, Abs. 1 Satz 3

Gesetzestext

GaStellV § 1 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 7 (Carport, Kleingarage): 3 Stellplätze mit Schutzdächern (Carports) gelten als offene Garagen. (2) Geschlossene Garagen sind Garagen, die die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllen. (3) 1 Oberirdische Garagen sind Garagen, deren Fußboden im Mittel nicht mehr als 1,50 m unter oder mindestens an einer Seite in Höhe oder über der Geländeoberfläche liegt. 2 Unterirdische Garagen sind Garagen, die die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllen. (4) Automatische Garagen sind Garagen ohne Personen- und Fahrverkehr, in denen die Kraftfahrzeuge mit mechanischen Förderanlagen von der Garagenzufahrt zu den Einstellplätzen und zum Abholen an die Garagenausfahrt befördert werden. (5) Ein Einstellplatz ist die Fläche, die dem Abstellen eines Kraftfahrzeuges in einer Garage dient. (6) 1 Die Nutzfläche einer Garage ist die Summe aller Flächen der Einstellplätze und der Verkehrsflächen. 2 Einstellplätze auf Dächern (Dacheinstellplätze) und die dazugehörigen Verkehrsflächen werden der Nutzfläche nicht zugerechnet, soweit nichts anderes bestimmt ist. (7) 1 Garagen sind mit einer Nutzfläche 1. bis 100 m² Kleingaragen, 2. über 100 m² und bis 1000 m² Mittelgaragen, 3. über 1000 m² Großgaragen. 2 Automatische Garagen mit mehr als 50 Einstellplätzen gelten als Großgaragen.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGaStellV-1>

Unsere Auslegung

Garagen bis 100 m² Nutzfläche sind Kleingaragen; Carports gelten als offene Garagen.

So rechnet Passt.

Carport bis 100 m² = Kleingarage (offene Garage).

Beispiel

Carport 54 m² → Kleingarage.☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Quelle

BayBO Art. 63 Abs. 1 und 2

Gesetzestext

BayBO Art. 63 Abs. 1 bis 3 (Abweichungen): (1) 1 Die Bauaufsichtsbehörde soll Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und bei Würdigung sowohl gesetzlich definierter überragender öffentlicher wie auch öffentlich-rechtlich geschützter nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des Art. 3 Satz 1 vereinbar sind. 2 Dies gilt insbesondere für 1. Vorhaben, die der Weiternutzung bestehender Gebäude dienen, 2. Abweichungen von den Anforderungen des Art. 6, wenn ein rechtmäßig errichtetes Gebäude durch ein Gebäude höchstens gleicher Abmessung und Gestalt ersetzt wird, 3. Vorhaben zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien, 4. Vorhaben zur Erprobung neuer Bau- und Wohnformen. 3 Der Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, wenn bautechnische Nachweise durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt werden oder in den Fällen des Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 das Vorliegen der Voraussetzung für eine Abweichung durch ihn bescheinigt wird. 4 Art. 81a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. (2) 1 Die Zulassung von Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1, von Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungsplans, einer sonstigen städtebaulichen Satzung oder von Regelungen der Baunutzungsverordnung ist gesondert schriftlich zu beantragen; der Antrag ist zu begründen. 2 Für Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen, sowie für Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entsprechend; bei Bauvorhaben, die einer Genehmigung bedürfen, ist der Abweichungsantrag mit dem Bauantrag zu stellen. (3) 1 Über Abweichungen nach Abs. 1 Satz 1 von örtlichen Bauvorschriften sowie über Ausnahmen und Befreiungen nach Abs. 2 Satz 1 entscheidet bei verfahrensfreien Bauvorhaben die Gemeinde nach Maßgabe der Abs. 1 und 2. 2 Im Übrigen lässt die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften im Einvernehmen mit der Gemeinde zu; § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB gilt entsprechend.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-63>

Unsere Auslegung

Abweichungen (z. B. von Art. 6) sind gesondert schriftlich zu beantragen und zu begründen – auch für Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen; bei genehmigungspflichtigen Vorhaben zusammen mit dem Bauantrag.

So rechnet Passt.

Bei verfahrensfreien Vorhaben mit Abstandsflächen-Befund: „Abweichung beantragen“ (gesondert, schriftlich, begründet).

Beispiel

Gartenhaus 3,5 m hoch direkt an der Grenze → Weg „verfahrensfrei mit Abweichung“.

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

53 verfahren.bauantragWert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 64

Gesetzestext

BayBO Art. 64 (Bauantrag, Bauvorlagen): (1) 1 Der Bauantrag ist schriftlich bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen. 2 Diese setzt unverzüglich die Gemeinde über Eingang und Inhalt in Kenntnis, soweit sie nicht selbst Gemeinde ist. (2) 1 Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. 2 Es kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden. (3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung der Einwirkung des Bauvorhabens auf die Umgebung verlangt werden, dass es in geeigneter Weise auf dem Baugrundstück dargestellt wird. (4) 1 Der Bauherr und der Entwurfsverfasser haben den Bauantrag und die Bauvorlagen zu unterschreiben. 2 Soweit der Eigentümer oder der Erbbauberechtigte dem Bauvorhaben zugestimmt hat, ist er verpflichtet, bauaufsichtliche Maßnahmen zu dulden, die aus Nebenbestimmungen der Baugenehmigung herrühren.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-64>

Unsere Auslegung

Bauantrag schriftlich bei der Bauaufsichtsbehörde, mit allen Bauvorlagen; Bauherr und Entwurfsverfasser unterschreiben.

So rechnet Passt.

Checkliste: schriftlich, alle Bauvorlagen, Unterschriften Bauherr und Entwurfsverfasser.

Beispiel

—

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

54 verfahren.nachbarbeteiligungWert: **ja** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BayBO Art. 66 Abs. 1

Gesetzestext

BayBO Art. 66 Abs. 1 (Beteiligung des Nachbarn): (1) 1 Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke sind vom Bauherrn oder seinem Beauftragten der Lageplan und die Bauzeichnungen zur Zustimmung vorzulegen. 2 Die Zustimmung bedarf der Schriftform. 3 Im Bauantrag ist anzugeben, ob zugestimmt wurde. 4 Hat ein Nachbar nicht zugestimmt oder wird seinen Einwendungen nicht entsprochen, so ist ihm eine Ausfertigung der Baugenehmigung zuzustellen.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-66>

Unsere Auslegung

Den Eigentümern der benachbarten Grundstücke sind Lageplan und Bauzeichnungen zur Zustimmung vorzulegen; die Zustimmung bedarf der Schriftform.

So rechnet Passt.

Checkliste: Nachbarunterschrift; Hinweis, dass der Passt.-Nachbar-Link sie nicht ersetzt.

Beispiel

—

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Wert: ["katastrerauszug", "lageplan", "bauzeichnungen", "baubeschreibung"]

Regel aus Gesetz/Norm

Quelle

BauVorIV § 3 Nr. 1 bis 3, §§ 7 bis 9

Gesetzestext

BauVorIV § 3 (Bauliche Anlagen): Vorzulegen sind: 1. ein aktueller Auszug aus dem Katasterwerk und, soweit es sich nicht um Änderungen baulicher Anlagen handelt, bei denen Außenwände und Dächer sowie die Nutzung nicht verändert werden, der Lageplan (§ 7), 2. die Bauzeichnungen (§ 8), 3. die Baubeschreibung (§ 9), 4. bei Sonderbauten der Nachweis der Standsicherheit (§ 10), soweit er bauaufsichtlich geprüft wird, andernfalls die Erklärung des Tragwerksplaners nach Maßgabe des Kriterienkatalogs der Anlage 2, 5. der Nachweis des Brandschutzes (§ 11), soweit er bauaufsichtlich geprüft wird und nicht bereits in den übrigen Bauvorlagen enthalten ist, 6. die erforderlichen Angaben über die gesicherte Erschließung hinsichtlich der Versorgung mit Wasser und Energie sowie der Entsorgung von Abwasser und der verkehrsmäßigen Erschließung, soweit das Bauvorhaben nicht an eine öffentliche Wasser- oder Energieversorgung oder eine öffentliche Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden kann oder nicht in ausreichender Breite an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt, 7. bei Bauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der Festsetzungen darüber enthält, eine Berechnung des zulässigen, des vorhandenen und des geplanten Maßes der baulichen Nutzung, 8. soweit erforderlich, die Erklärung der Übernahme einer Abstandsfläche nach Art. 6 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 BayBO, 9. erforderliche Abweichungsanträge (Art. 63 BayBO).

BauVorIV § 7 (Auszug aus dem Katasterwerk, Lageplan): (1) 1 Der Auszug aus dem Katasterwerk (Ausschnitt aus der Flurkarte) muss das Baugrundstück und die benachbarten Grundstücke im Umkreis von mindestens 50 m darstellen. 2 Das Baugrundstück ist zu kennzeichnen. 3 Der Auszug ist mit dem Namen des Bauherrn, der Bezeichnung des Bauvorhabens und dem Datum des dazugehörigen Bauantrags oder der Unterlagen nach Art. 58 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO zu beschriften. (2) 1 Der Lageplan ist auf der Grundlage des Auszugs aus dem Katasterwerk zu erstellen. 2 Dabei ist ein Maßstab nicht kleiner als 1 : 1000 zu verwenden. 3 Ein größerer Maßstab ist zu wählen, wenn es für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist. 4 Der Auszug muss jeweils von der katasterführenden Behörde (Art. 12 Abs. 4 des Vermessungs- und Katastergesetzes – VermKatG) beglaubigt oder durch ein automatisiertes Abrufverfahren gemäß Art. 11 Abs. 2 VermKatG zum Zweck der Bauvorlage abgerufen worden sein. (3) Der Lageplan muss, soweit dies zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich ist, enthalten: 1. den Maßstab und die Nordrichtung, 2. die katastermäßigen Flächen, Flurstücksnummern und die Flurstücksgrenzen des Baugrundstücks und der benachbarten Grundstücke, 3. die im Grundbuch geführte Bezeichnung des Baugrundstücks und der benachbarten Grundstücke mit den jeweiligen Eigentümerangaben, 4. die vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und den benachbarten Grundstücken mit Angabe ihrer Nutzung, First- und Außenwandhöhe, Dachform und der Art der Außenwände und der Bedachung, 5. Baudenkmäler einschließlich Ensembles sowie geschützte Teile von Natur und Landschaft auf dem Baugrundstück und auf den Nachbargrundstücken, 6. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation und Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, sowie deren Abstände zu der geplanten baulichen Anlage, 7. die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen mit Angabe der Breite, der Straßenklasse und der Höhenlage mit Bezug auf das Höhenbezugssystem, 8. Hydranten und andere Wasserentnahmestellen für die Feuerwehr, 9. die Festsetzungen eines Bebauungsplans für das Baugrundstück über die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen, 10. die geplante bauliche Anlage unter Angabe der Außenmaße, der Dachform und der Höhenlage des Erdgeschossfußbodens zur Straße, 11. die Höhenlage der Eckpunkte des Baugrundstücks und der Eckpunkte der geplanten baulichen Anlage mit Bezug auf das Höhenbezugssystem, 12. die Aufteilung der nicht überbauten Flächen unter Angabe der Lage und Breite der Zu- und Abfahrten, der Anzahl, Lage und Größe der Kinderspielflächen, der Stellplätze und der Flächen für die Feuerwehr, 13. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu anderen baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und auf den benachbarten Grundstücken, zu den Nachbargrenzen sowie die Abstandsflächen der geplanten baulichen Anlagen und der bestehenden Anlagen auf dem Baugrundstück und den Nachbargrundstücken, 14. die Abstände der geplanten baulichen Anlage zu oberirdischen Gewässern, 15. geschützten Baumbestand. (4) Der Inhalt des Lageplans nach Abs. 3 ist auf besonderen Blättern in geeignetem Maßstab darzustellen, wenn der Lageplan sonst unübersichtlich würde. (5) 1 Im Lageplan sind die Zeichen oder Farben der Anlage 1 zu verwenden; im Übrigen ist die Planzeichenverordnung 1990 entsprechend anzuwenden. 2 Sonstige Darstellungen sind zu erläutern.

Amtlicher Text

<https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBauVorIV2008-3>

Unsere Auslegung Auszug aus dem Katasterwerk, Lageplan (Maßstab nicht kleiner als 1:1000),
Bauzeichnungen (1:100), Baubeschreibung mit Gebäudeklasse und Höhe sowie Baukosten.

So rechnet Passt. Antrag-Paket: Lageplan-Skizze (gestempelt „keine amtliche Lageplanunterlage“), Grundriss,
Ansichten, Schnitt 1:100. Katasterauszug muss der Nutzer selbst besorgen.

Beispiel –

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

56 verfahren.anzahl

Wert: **3** Regel aus Gesetz/Norm

Quelle BauVorIV § 2 Satz 1

Gesetzestext BauVorIV § 2 Satz 1 (Anzahl): 1 Bauvorlagen sind dreifach, ist die Gemeinde zugleich
Bauaufsichtsbehörde, zweifach einzureichen.

Amtlicher Text <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBauVorIV2008-2>

Unsere Auslegung Bauvorlagen dreifach, zweifach wenn die Gemeinde zugleich Bauaufsichtsbehörde ist (bei
Papier).

So rechnet Passt. Hinweis in der Checkliste (bei Papier).

Beispiel –

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

57 verfahren.links

Wert: **Links (siehe App)** Fachliche Quelle

Quelle Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Seiten abgerufen am 04.10.2026

Gesetzestext Kein Gesetzestext – Festlegung oder Annahme von Passt. Links zum Digitalen Bauantrag und zu den
Formularen des Staatsministeriums.

Amtlicher Text https://www.stmb.bayern.de/buw/baurechtundtechnik/digitaler_bauantrag/index.php

Unsere Auslegung –

So rechnet Passt. Links im Antrag-Dialog.

Beispiel –

☐ korrekt ☐ falsch ☐ unklar

Anmerkung:

Gezielte Fragen

Hier ist das Gesetz nicht eindeutig oder Passt. musste vereinfachen. Ihre Antwort fließt direkt in das Regelwerk ein.

F1 Giebel bei Art. 6 Abs. 4

Art. 6 Abs. 4 regelt Dächer, Giebelflächen nennt nur Abs. 5a (Großstädte). Passt. rechnet das Giebeldreieck einer Giebelwand wie das Dach zu einem Drittel zur Wandhöhe H. Ist das für Sulzbach-Rosenberg richtig – oder zählt der Giebel voll, oder gar nicht?

Antwort:

.....

F2 Giebel bei Art. 6 Abs. 7 über 45°

„Giebelflächen bleiben bei einer Dachneigung bis zu 45 Grad unberücksichtigt.“ Wie wird bei Dächern über 45° die Giebelfläche in die mittlere Wandhöhe eingerechnet (voll, zu einem Drittel, als Flächenmittel)?

Antwort:

.....

F3 Dachneigung der Häuser aus LoD2

Für die Abstandsflächen des Wohnhauses nimmt Passt. bis 70° Dachneigung an (Dach zu einem Drittel), weil LoD2 die Neigung nur näherungsweise liefert. Vertretbar?

Antwort:

.....

F4 Brutto-Rauminhalt

Passt. rechnet Außenmaße × Wandhöhe ab Oberkante Fußboden + Dachraum (Satteldach als halbes Prisma), ohne Bodenplatte und Dachüberstand. Wie messen Bauämter den Brutto-Rauminhalt für Art. 57 (DIN 277: ab Unterseite Bodenplatte)?

Antwort:

.....

F5 Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 a – aktueller Wortlaut

Nach dem aktuellen Wortlaut gilt „ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten“ nur für Gebäude im Außenbereich (bis 20 m³). Passt. behandelt ein Gartenhaus mit Aufenthaltsraum oder Ofen im Innenbereich deshalb als verfahrensfrei (gelb), aber ohne Privileg nach Art. 6 Abs. 7. Richtig? Gibt es weitere Anforderungen, die wir nennen sollten (Feuerstätte, Abgasanlage, Bezirkskaminkehrer)?

Antwort:

.....

F6 Außenbereich

Passt. gibt im Außenbereich nichts frei und verweist ans Bauamt, auch bei Gebäuden unter 20 m³. Ist dieser Hinweis ausreichend und korrekt formuliert?

Antwort:

.....

F7 Was zählt „an der Grenze“?

Art. 6 Abs. 7 gilt „auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden“. Passt. zählt ein Nebengebäude zur 9-m- und 15-m-Länge, wenn es näher an der Grenze steht als seine erforderliche Abstandsflächentiefe (meist 3 m). Ist das die richtige Abgrenzung?

Antwort:

.....

F8 Bestand automatisch mitzählen

Aus Luftbild und Laser erkannte Nebengebäude zählen ab Konfidenz 0,8 automatisch zur Grenzlänge, darunter muss der Nutzer bestätigen. Ist das als Orientierung vertretbar?

Antwort:

.....

F9 Fläche eines Carports

Passt. nimmt für die 50-m²-Grenze Breite × Tiefe des Carports. Zählt der Dachüberstand mit, oder nur die von Stützen umschlossene Fläche?

Antwort:

.....

F10 Wärmepumpe

Passt. ordnet die Wärmepumpe Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b (sonstige TGA) zu. Und: Zählt bei „Höhe bis zu 2 m über der Geländeoberfläche“ (Art. 6 Abs. 1) ein Sockel oder eine Wandkonsole mit?

Antwort:

F11 Lärm: Immissionsort und Zuschläge

Passt. rechnet den Pegel auf Fenstermitte an der Fassade (1,6 m / 4,4 m), ohne Messpunkt 0,5 m vor dem geöffneten Fenster (TA Lärm Anhang A.1.3), ohne Ton- und Impulszuschlag, nur Nachtwert. Gebietsarten: rein/allgemein/Misch. Reicht das als Orientierung, oder wo liegen wir systematisch zu niedrig?

Antwort:

F12 Pflanzen hinter Mauern

Art. 50 Abs. 1: „nicht oder nicht erheblich überragen“. Passt. nimmt die Ausnahme nur an, wenn die Pflanze die Einfriedung nicht überragt; alles darüber ist „offen“. Gibt es eine übliche Grenze (z. B. 0,5 m)?

Antwort:

F13 Messpunkt bei Hecken

Art. 49: „Mitte der zunächst an der Grenze befindlichen Triebe“. Passt. nähert das aus Luftbild/Laser als Heckenrand + halbe Breite an. Vertretbar?

Antwort:

F14 Hang (BGH V ZR 230/16)

Liegt das Nachbargrundstück höher, wird die zulässige Höhe vom höheren Gelände aus gemessen. An welchem Punkt (direkt an der Grenze?) – damit Passt. das rechnen könnte.

Antwort:

F15 Entwurfsverfasser für Gartenhäuser

Bei genehmigungspflichtigen Gartenhäusern (über 75 m³) nennt Passt. Architekt oder eingetragene Ingenieure. Reichen hier auch die Personen nach Art. 61 Abs. 3 (z. B. Meister, Techniker)?

Antwort:

F16 Örtliche Satzungen

Hat Sulzbach-Rosenberg eine Abstandsflächensatzung (Art. 6 Abs. 5 Satz 2) oder eine Gestaltungssatzung, die Nebengebäude betrifft? Passt. berücksichtigt keine.

Antwort:

F17 Formulierung der Antworten

Passt. formuliert „Keine Baugenehmigung nötig“ und „Laut Art. ... gilt ...“, immer mit dem Hinweis „Orientierung, keine Genehmigung“. Ist das so unbedenklich?

Antwort:
